

1502753-17.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. STJ. 6ª Turma. REsp 1.977.119-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502753-17.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502753-17.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2320605/2020 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 15375275 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

11642/20/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2320605 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

3, 11642/20/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON ARAUJO ARLINDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

MARLON ARAUJO ARLINDO, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 12h00min, na Travessa Jacarandá, nº. 10, Vila Virgínia, nesta cidade e comarca, trazia consigo para o fim de posterior distribuição ao consumo de terceiros, 29.250g (vinte e nove gramas e duzentos e cinquenta miligramas) da substância Metil Benzoil Ecgonina", vulgarmente conhecida como "crack", embalados em 229 (duzentos e vinte e nove) invólucros, o que fazia sem autorização e desacordo com as determinações legais e regulamentares, tudo conforme auto de exibição e apreensão (pp. 8/9), laudo de constatação químico toxicológico

provisório e definitivo (pp. 16/19 e 65/67, respectivamente).

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida. Na sequência, o réu foi citado.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a nulidade da prova da materialidade, haja vista que o flagrante foi realizado pela Guarda Municipal, por meio de abordagem pessoal; subsidiariamente, o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico e a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado improcedente.

Embora o acusado tenha confessado a prática delitiva, a testemunha inquirida, agente da Guarda Municipal, narrou que a prisão em flagrante decorreu de informação de que no local dos fatos havia pessoas utilizando drogas. Assim, para lá a equipe se dirigiu e realizou a abordagem de MARLON, com o qual foram apreendidas as drogas descritas na denúncia.

Sendo assim, consoante decisões recentes da Suprema Corte e do Tribunal da Cidadania, a Guarda Municipal somente é autorizada a prender aquele que se encontre em situação de flagrante delito, na forma do artigo 301 do Código de Processo Penal, assim como qualquer do povo.

Isso porque a Guarda Municipal, que é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, vinculada ao Poder Executivo Municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da CF, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares. Assim, sua atuação deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município.

Por esse motivo, os guardas municipais apenas poderão realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais, quando houver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais, o que não é o caso dos autos.

A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Todavia, ultrapassando os limites próprios de uma prisão em flagrante, os agentes integrantes da Guarda Municipal não podem efetuar diligências típicas de uma investigação criminal para ingressar em residência ou propriedade de pessoa em cujo poder nada de ilícito foi encontrado. STF. 1ª Turma. RE 1281774 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Min. Luis Roberto Barroso, julgado em 13/06/2022, DJE 26/08/2022.

As guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. STJ. 6ª Turma. REsp 1.977.119-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/08/2022 (Info 746).

Sendo assim, é nula a prova da materialidade, razão pela qual deve o acusado ser absolvido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER MARLON ARAUJO ARLINDO, qualificado nos autos, da imputação contida no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Custas indevidas.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA